

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục đề nghị khoan nợ
Mã thủ tục	1.001068
Số quyết định	704/QĐ-NHNN
Cấp thực hiện	Tỉnh, Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Hoạt động tín dụng
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

+ Bước 1: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo tình trạng thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi rộng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ ngày xảy ra thiệt hại do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, Chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân phối hợp với khách hàng lập hồ sơ đề nghị khoan nợ theo quy định và tổng hợp Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ theo Mẫu biểu số 01 đính kèm Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, Nghị định số 156/2025/NĐ-CP) gửi Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực;

+ Bước 2: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khoan nợ và Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ của chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực chủ trì, phối hợp Sở Tài chính kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp của hồ sơ, số liệu và tổng hợp Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận và lập báo cáo theo Mẫu biểu số 02 đính kèm Nghị định 55/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, Nghị định số 156/2025/NĐ-CP) kèm theo văn bản đề nghị khoan nợ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính;

+ Bước 3: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ, Chi nhánh tổ chức tín dụng tổng hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu nêu tại Bước 1 và Bước 2 báo cáo trụ sở chính tổ chức tín dụng để kiểm tra, đảm bảo tính chính xác của các hồ sơ, số liệu đề nghị khoan nợ; trên cơ sở kết quả kiểm tra, trụ sở chính tổ chức tín dụng lập Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ theo Mẫu biểu số 03 đính kèm Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, Nghị định số 156/2025/NĐ-CP) và tổng hợp toàn bộ hồ sơ đề nghị khoan nợ để báo cáo và đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính xem xét, xử lý khoan nợ cụ thể;

+ Bước 4: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các hồ sơ đề nghị khoan nợ hợp lệ quy định tại Bước 2 và Bước 3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện 1 trong 2 trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Tổng số tiền đề nghị khoan nợ của các tổ chức tín dụng trong cùng một đợt thiên tai, dịch bệnh hoặc cùng đợt xảy ra rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng theo quy định tại khoản 3 Điều 14, khoản 3 Điều 15 và khoản 2 Điều 15a Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, Nghị định số 156/2025/NĐ-CP) từ 01 (một) tỷ đồng trở xuống; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét quyết định việc khoan nợ. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính không thống nhất được việc khoan nợ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

+ Trường hợp 2: Tổng số tiền đề nghị khoan nợ của các tổ chức tín dụng trong cùng một đợt thiên tai, dịch bệnh hoặc cùng đợt xảy ra rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng theo quy định tại khoản 3 Điều 14, khoản 3 Điều 15 và khoản 2 Điều 15a Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 116/2018/NĐ-CP, Nghị định số 156/2025/NĐ-CP) trên 01 (một) tỷ đồng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

+ Bước 5:

(i) Trường hợp không trình Thủ tướng Chính phủ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo chấp thuận/không chấp thuận gửi cho trụ sở chính tổ chức tín dụng, đồng gửi cho Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực tại các địa phương có tổ chức, cá nhân được khoan nợ. Trên cơ sở văn bản thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực thông báo chấp thuận/không chấp thuận đề nghị khoan nợ cho chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân.

(ii) Trường hợp trình Thủ tướng Chính phủ: Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo chấp thuận/không chấp thuận gửi cho trụ sở chính tổ chức tín dụng, đồng thời gửi cho Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực tại các địa phương có tổ chức, cá nhân được khoan nợ. Trên cơ sở văn bản thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực thông báo chấp thuận/không chấp thuận đề nghị khoan nợ cho chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Hồ sơ trụ sở chính tổ chức tín dụng gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính bao gồm: - Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ theo Mẫu biểu số 03; - Văn bản báo cáo và đề xuất đề nghị khoan nợ của trụ sở chính tổ chức tín dụng, trong đó cần nêu rõ tình hình, kết quả kiểm tra hồ sơ, số liệu đề nghị khoan nợ, đối tượng đề nghị khoan nợ, cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn của tổ chức tín dụng về tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, số liệu, đối tượng khách hàng đề nghị khoan nợ;- Toàn bộ hồ sơ đề nghị khoan nợ	mẫu số 03- khoan nợ.docx	1 bản chính
Hồ sơ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực, Sở Tài chính gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: - Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ theo Mẫu biểu số 02 đính kèm Nghị định số 116/2018/NĐ-CP. - Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp của hồ sơ, số liệu đề nghị khoan nợ và đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ.	mẫu số 02- khoan nợ.docx	1 bản chính
Hồ sơ chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân phối hợp khách hàng gửi Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực bao gồm: - Văn bản thông báo tình trạng thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi rộng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh; - Giấy đề nghị khoan nợ do khách hàng lập; - Tài liệu chứng minh khách hàng có dư nợ vay tại tổ chức tín dụng, bao gồm: Bản sao hợp đồng tín dụng, các giấy tờ nhận nợ; - Biên bản xác định khách hàng bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay, trong đó ghi rõ thời điểm xảy ra thiệt hại, mức độ bị thiệt hại do hậu quả thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng hoặc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng có xác nhận của tổ chức tín dụng, khách hàng và cơ quan có thẩm quyền (xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã;	mẫu số 1- khoan nợ.docx	1 bản chính

xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã, chủ trang trại, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác); - Báo cáo thẩm định của chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân về mức độ thiệt hại, khả năng trả nợ của khách hàng; phương án sản xuất kinh doanh, phương án kế hoạch trả nợ của khách hàng sau thời gian khoanh nợ; đề xuất của chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân về thời gian khoanh nợ cho khách hàng; - Danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ theo Mẫu biểu số 01.		
Hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính bao gồm: - Danh sách khách hàng đề nghị khoanh nợ theo Mẫu biểu số 02; - Văn bản đề nghị khoanh nợ.	Mẫu số 02.docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Qua bưu điện	30 ngày	Miễn phí	+ Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khoan nợ và Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ của chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực chủ trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính; + Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định., + Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khoan nợ và Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ của chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực chủ trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính; + Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Trực tiếp	30 ngày	Miễn phí	+ Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khoan nợ và Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ của chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực chủ trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản

			gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính; + Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định., + Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khoan nợ và Danh sách khách hàng đề nghị khoan nợ của chi nhánh tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực chủ trì, phối hợp Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính; + Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật Các tổ chức tín dụng	Luật số 32/2024/QH15
Nghị định 55/2015/NĐ-CP	55/2015/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn	116/2018/NĐ-CP
Thông tư số 29/2025/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.	29/2025/TT-NHNN

Nghị định số 156/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ;	156/2025/NĐ-CP
---	----------------

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Khu vực

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Văn bản thông báo gửi tổ chức tín dụng về việc khoan nợ

Mã: KQ.G19.000148

Văn bản không chấp thuận đề nghị khoan nợ

Mã: KQ.G19.000555

TỪ KHÓA

MÔ TẢ